

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE PONCE

MUNICIPIO DE JUANA DÍAZ, et al.	CASO CIVIL NÚM.: PO2025CV00467
Demandantes	Salón 601
V.S.	SOBRE:
GALICIAS DEL MAR CDBG-MIT LLC	INJUNCTION ESTATUTARIO AL AMPARO DEL
Demandado	ARTÍCULO 14.1 DE LA LEY 161-2009, SEGÚN
	ENMENDADA

MOCIÓN PARA SOLICITAR QUE SE DICTE UNA ORDEN AL AMPARO
DE LA REGLA 6.2 DE PROCEDIMIENTO CIVIL

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte codemandante, **Municipio de Juana Díaz**, por conducto de los abogados que suscriben y muy respetuosamente ALEGAN y SOLICITAN:

El 29 de julio de 2025, la codemandada Galicias del Mar LLC presentó su alegación responsiva contra la Segunda Demanda Enmendada. Véase Entrada de SUMAC Núm. 35. La enorme mayoría de las alegaciones fácticas fueron negadas sin expresión ulterior en torno a la versión de la parte demandada de dichos hechos alegados. Íd., ¶¶ 3.5, 3.6, 3.7, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.20 (parcialmente, aduciendo “falta de conocimiento” en torno a la otra parte), 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.33, 3.35, 3.36, 3.37 y 3.38. Los párrafos 3.10 y 3.19 se negaron por falta de conocimiento¹.

La presente moción se presenta al amparo de la Regla 6.2(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 6.2(b), que dispone que en aquellos casos en que una parte contra la que se reclame la concesión de algún remedio “presente una alegación responsiva incumpla total o parcialmente con los requisitos impuestos en el inciso (a) de esta regla, el tribunal, a iniciativa propia o a solicitud de parte, podrá dictar una orden para requerirle que satisfaga las exigencias de dicho inciso” (énfasis suplido)². Similarmente, la Regla 6.2(d) de Procedimiento

¹ Sobre este particular, la Regla 6.2(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 6.2(c), provee que:

Si la parte no tiene el conocimiento o la información suficiente para formar una opinión en cuanto a la veracidad de alguna de las aseveraciones expuestas, por tratarse de hechos que no pueden constatare dentro del término concedido para contestar, así lo hará constar. La parte que proceda de este modo estará obligada a investigar la veracidad o falsedad de la aseveración negada por falta de información y conocimiento, y a enmendar su alegación dentro del término que fije el tribunal en la conferencia inicial o, en o antes de la fecha señalada para la conferencia con antelación al juicio. Si a la parte respondiente no le es posible constatar las aseveraciones así negadas, luego del uso de los métodos de descubrimiento disponibles y de otras diligencias razonables, deberá enmendar su alegación para negarla. Si la alegación no se enmienda para admitir o negar las aseveraciones negadas por falta de información y conocimiento, éstas se considerarán admitidas.

² El inciso “a” al que se refiere esta regla dispone que “[l]a parte a quien corresponda presentar una alegación responsiva admitirá o negará las aseveraciones en que descansa la parte contraria y expondrá sus defensas contra cada

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 6.2(d), establece en lo aquí pertinente que “[l]as negaciones impugnarán en lo sustancial las aseveraciones correspondientes y expresarán afirmativamente la versión de los hechos negados por la parte que presenta la alegación responsiva” (énfasis suplido).

Claramente la regla antes citada requiere que aquella parte que niega una alegación, ofrezca su **propia versión del hecho alegado**. Así las cosas, un seco “se niega” no está permitido. Esta norma crea una razonable reciprocidad en el intercambio inicial de teorías legales que ayuda grandemente al diseño del descubrimiento de prueba que habrá de realizarse posteriormente. En la medida en la que se permite que el demandante/querellante exponga su versión de los hechos y que el demandado simplemente la niegue sin exponer su versión, claramente genera una ventaja indebida a favor de este último.

A manera de ejemplo, el párrafo 3.17 de la Segunda Demanda Enmendada dispone que:

La deplorable condición de las calles de la urbanización provocada por el incumplimiento con las condiciones del permiso ha impedido que el Municipio pueda asumir el control y la titularidad de las mismas para de esa forma mantenerlas en condiciones adecuadas.

La alegación responsiva de la parte demandada se limita a decir que “[s]e niega el párrafo 3.17 de la Segunda Demanda Enmendada”. Véase Entrada de SUMAC Núm. 35, al ¶ 23. Ante esta opaca alocución se desconoce cual es la postura de la demandada en torno al estado de las calles, la razón para ese estado o las razones por las cuales las mismas no han podido ser entregadas al Municipio.

Un ejemplo más para dejar claro el problema. El párrafo 3.21 de la Segunda Demanda Enmendada reza:

El daño ambiental generado por el sistema de disposición de aguas que no ha sido edificado de conformidad con el plano aumenta el riesgo de propagación de enfermedades que exijan el expendio adicional de recursos municipales.

Esta alegación también fue negada sin expresión ulterior. Véase Entrada de SUMAC Núm. 35, al ¶ 27. Así las cosas, se desconoce si la postura de la demandada es que el sistema está bien edificado o que no existe un daño ambiental o que las consecuencias del daño ambiental no son las alegadas.

reclamación interpuesta, junto con una relación de los hechos demostrativos de que le asisten tales defensas” (énfasis suplido). Véase Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 205 D.P.R. 1043, 1063 (2020).

El texto de la Regla 6.2(d) no puede ser más clara y concluyente al exigir sin la contemplación de excepciones que quienes contestan una demanda “expresarán afirmativamente la versión de los hechos negados por la parte que presenta la alegación responsiva”, por lo que aplica la venerable máxima de hermeneútica a los efectos de que “[c]uando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, su texto no debe menospreciarse bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. 31 L.P.R.A. § 5341. Procede pues que se ordene la presentación de una contestación enmendada en la que Galicias del Mar LLC consigne alegaciones que cumplan con la norma antes citada, lo que no debe resultar especialmente oneroso por tratarse de hechos que el patrono debe conocer.

POR TODO LO CUAL, se solicita de este Honorable Tribunal que emita la orden aquí solicitada.

CERTIFICO: Que el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos de la Rama Judicial (SUMAC), de manera simultánea con la presentación del presente escrito, notificará copia fiel y exacta del mismo, vía correo electrónico, a todos los abogados de récord.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 22 de septiembre de 2025.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

M.L. & R.E. LAW FIRM
Cobian's Plaza, Suite 404
1607 Ave. Ponce de León
San Juan, Puerto Rico 00909
Tel (787) 999-2972

f/JORGE MARTÍNEZ LUCIANO
R.U.A. Número 13,011
e-mail: jorge@mlrelaw.com

f/EMIL RODRÍGUEZ ESCUDERO
R.U.A. Número 15,772
e-mail: emil@mlrelaw.com